

فلاي قাকা (Fly GACA) — موجز الاسم القابل للدفاع والحجية

القسم legal-02 النوع brief الحالة active المالك Founder آخر تحديث 21-06-2026

الحالة: مُدخل قرار، وليس قراراً · يرتبط بـ: `phase0.md` P0-2 `office/lawyer-brief.md` `roadmap.md` المرحلة 0 (تثبيت الاسم) · أُعيد: 30-05-2026 الوثيقة المرافقة: `strategy-competitive-teardown.md`

يصف التحليل التنافسي العلامة التجارية بوصفها أكبر خطر وجودي منفرد لدينا؛ إذ تعتمد الهوية بأكملها على اسم الجهة المنظمة، وتشير أبحاثنا الخاصة (`phase0.md` P0-2) إلى أنها على الأرجح غير قابلة للتسجيل وتحمل تعرضاً لانتحال صفة الغير (passing-off). يؤطر هذا الموجز القرار بحيث يمكن اتخاذه مع المحامي بدلاً من الانجراف — ويقرنه بالخطوة التي تقلب الضعف رأساً على عقب: اكتساب الحجية التي لا يمكننا الادّعاء بها عبر الاسم.

ليست استشارة قانونية. إن الحكم بشأن العلامة التجارية ورأي إعادة التوزيع هما من اختصاص محامي الملكية الفكرية السعودي (`office/lawyer-brief.md`). ينظم هذا الموجز الخيارات وعواقبها؛ ولا يبت فيها.

1. لماذا يحكم هذا كل شيء

الاسم يقع على المسار الحرج، لا بجانبه. وفقاً لـ `roadmap.md`:

lawyer opinion → name lock → entity (P0-3) → business bank account → payments + VAT (Phase 5)
↳ final branding everywhere (repo, domains, assets)

تنتظر كل بوابة لاحقة — الكيان، والبنك، والمدفوعات، ونطاق `.sa` — اسماً مثبتاً. وأي إعادة تسمية متأخرة تمس المستودع (repo)، والنطاقين معاً، وكل أصل من أصول العلامة التجارية، واسم الكيان المسجل. ومن الأرخص بكثير استيعابها قبل الإطلاق العلني منه بعده. ومعاملة الاسم بوصفه مساراً موازياً "في يوم ما" هو الخطأ؛ فهو *المسار بعينه*.

2. الخطر، معاد صياغته بوضوح

- "GACA" هو التسمية المعروفة لجهة حكومية سعودية. يمنع نظام العلامات التجارية السعودي العلامات التي تتألف من أسماء خاصة بالمملكة أو العلامات الرسمية "ما لم تُصرّح بذلك الجهة المالكة لها"، ويجوز للهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP) رفض العلامات ذات المكونات المضلّة أو التي توجي بتأييد رسمي.
- إخلاء المسؤولية ضروري لكنه ليس كافياً — فهو يقلّل من اللبس لكنه لا يعالج الاستخدام المضلل في مجمله.

- زاوية المنافس: اسمنا رافعة يمكن لمنافس أن يجذبها — بأن يبرم اتفاقاً مع الجهة التي لا يمكننا الادّعاء بصلتنا بها، أو بأن يلفت انتباه الجهة المنظّمة إلى اسم يعتمد على اسمها. ينبغي ألا نترك تلك الرافعة ملقاةً على الطاولة.

3. المسارات الثلاثة (ليزنها المحامي)

المسار	ماهيته	الإيجابيات	السلبيات
A — الإبقاء على "Fly GACA"	قبول أنها قد تكون غير قابلة للتسجيل؛ والتخفيف بإخلاءات مسؤولية بارزة في كل مكان	لا تكلفة لإعادة التسمية؛ والقيمة المكتسبة القائمة	علامة غير قابلة للتسجيل؛ وتعرّض مستمر لانتحال صفة الغير؛ وتبقى الرافعة في يد المنافس
B — تخفيض الاسم إلى شعار (tagline)	تسجيل علامة أساسية <i>مختلفة</i> ؛ وتصبح "for GACA / Saudi aviation" نصاً وصفيّاً	يحمي علامة حقيقية؛ ويحافظ على قابلية الاكتشاف	بعض تكلفة إعادة التسمية؛ ولا يزال الاستخدام الوصفي لـ "Fly GACA" يحتاج عناية
C — إعادة تسمية الاسم الأساسي	علامة قابلة للدفاع خالية من "GACA"؛ مع إشارة وصفية بحتة إلى GACAR حيثما كان ذلك واقعياً فقط	أنظف وضع قانوني؛ وأصل قابل للتسجيل والتملك	أعلى تكلفة تحوّل؛ ويُنفَّذ <i>قبل</i> الإطلاق

"كابتن عادل" (Captain Adel) غير متأثر في المسارات الثلاثة جميعها — فهو بالفعل علامة تجارية قابلة للدفاع والتملك، و `captadel.com` مؤقّن. وهذا مهم: فهو علامة أساسية أو مظلة جاهزة إذا دفع الحكم نحو B أو C.

4. معايير التسمية (في حالة B أو C)

ينبغي أن يكون الاسم الأساسي المرشّح:

- قابلاً للتسجيل لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP) — دون تسميات خاصة بالمملكة أو تسميات لجهات رسمية؛ ودون إحياء بتأييد رسمي.
- قابلاً للدفاع / التملك — مميّزاً بما يكفي للحماية، غير عام.
- نظيفاً ثنائي اللغة — يعمل بالإنجليزية والعربية، دون نقل حرفي محرج؛ وتبقى علامة الكلمة (wordmark) للعلامة التجارية من اليسار إلى اليمين (LTR).
- متوافراً نطاقاً ومعزّفاً (handle) — `.com` كحد أدنى؛ ويُعاد النظر في `.sa` بعد وجود الكيان.
- آمناً للإشارة الوصفية — أن نطل قادرين على قول "لوائح الطيران المدني السعودي / GACAR" بوصفها وصفاً واقعياً دون أن تكون هي *العلامة*.

`Captain Adel` هو الأصل الأقوى المتوافر بالفعل، وينبغي أن يكون ركيزة القائمة المختصرة.

5. خطوة الحجية (قلب الضعف رأساً على عقب)

لأننا لا يمكننا أبداً الادّعاء بصفة رسمية، فإن الإجابة الدائمة هي اكتساب حجية مستعارة عبر العلاقات — وهو ما لا يستطيع الاسم شراءه وما يتسابق المنافس للحصول عليه:

- شراكة مع منظمة تدريب معتمدة (ATO) / أكاديمية طيران ("منصة التحضير المستخدمة لدى [الأكاديمية]") — انظر `gtm-schools.md`. وهذه أعلى إشارة حجية من حيث الرافعة، وتتضاعف بوصفها قناة إيرادات للأعمال (B2B).
 - توضيح خطي اختياري من مكتب إدارة البيانات لدى الهيئة العامة للطيران المدني (`boad@gaca.gov.sa`) المذكور في `phase0.md` (P0-1) — حتى الإقرار المحايد يقلل من الغموض.
 - تموضع مستقل ذو مصداقية — الدقة، والاستشهادات، وضممان الحداثة (`spec-freshness-pipeline.md`) بوصفها بديل الثقة عن الشارة الرسمية التي لا يمكننا حملها.
- النقطة الاستراتيجية: *الاسم* القابل للدفاع يزيل مسؤولية قانونية؛ *وعلاقة* الشراكة توهم الحجية التي يريدها السوق فعلاً. افعل كليهما — وافعل الاسم أولاً، لأنه يحكم الكيان الذي يتيح التعاقد على الشراكة وفوترتها.

6. الإجراءات التالية الموصى بها

1. أرسل `lawyer-brief.md` واحصل على الحكم بشأن العلامة التجارية (مصاغ بالفعل؛ `phase0.md` P0-2).
2. اسأل صراحةً: هل "Fly GACA" قابلة للتسجيل؟ وإن لم تكن كذلك، فهل الاستخدام كشعار وصفي قابل للدفاع؟ هتئ مسبقاً المسار B/C بحيث لا يكون حكم إعادة التسمية انطلاقة باردة: ضغ قائمة مختصرة مرتكزة على Captain Adel في ضوء 45، وتحقق من توافر `.com` / المعرّف (handle)، وحدّد نطاق تغيير المستودع/النطاق/الأصول بحيث يمكن تنفيذه بسرعة إذا قال المحامي بإعادة التسمية.
3. ثبت الاسم → ارفع الحجب عن P0-3 (الكيان)، ثم الحساب البنكي ومدفوعات المرحلة 5.
4. بالتوازي، افتح محادثة واحدة مع منظمة تدريب معتمدة (ATO) (`gtm-schools.md`) — فمسار الحجية لا ينتظر حكم الاسم ويقلل مخاطر أي مسار يختاره المحامي.